

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRINCÍPIOS II

Legalidade

- Ampla x Estrita.
- Superação por juridicidade.

Impessoalidade

- Proibição de processos seletivos para estagiários.
- Programa “Acelera, Paraíba”.

Moralidade

- Súmula Vinculante n. 13 e o nepotismo.

O STF declarou inconstitucionais normas estaduais que davam pensão vitalícia para ex-governadores ou cônjuges de ex-governadores, pois não era compatível com o princípio da república.

Publicidade

- LAI e publicação dos contracheques de servidores públicos.

A publicidade é a regra. A Lei de Acesso à Informação não permite que seja invocada a ideia de intimidade, privacidade e segurança para inibir consulta sobre qual é o salário de um servidor público.

Atualmente, o voto sigiloso é exceção. No texto constitucional, o voto sigiloso só está presente na sabatina de nomes feita pelo Senado Federal. Não há mais voto secreto para a derrubada de veto presidencial, por exemplo.

Conforme o princípio da publicidade, o STF entende que o edital de concurso precisa deixar clara a possibilidade de aproveitamento do candidato para um órgão diverso.



5m

ANOTAÇÕES

À época do *impeachment* da ex-presidente Dilma Rousseff, houve uma discussão sobre se os votos dos deputados para abrir ou não o processo seriam abertos ou secretos. Na situação, prevaleceu a orientação de que os votos deveriam ser abertos, por conta do princípio da publicidade.

A publicidade é a regra, mas comporta exceções quando, por exemplo, estiver envolvida a segurança do Estado ou do próprio Presidente da República, por isso muitas vezes há dados sigilosos. Dentro do Poder Judiciário, há situações em que as audiências não são públicas, a exemplo do Direito de Família. Em síntese: quando a segurança do Estado ou a intimidade das partes recomendar, é possível afastar a publicidade.

Crimes sexuais também correm em sigilo, justificado no caso concreto.

Eficiência

A eficiência foi o único princípio que entrou por meio de emenda. EC 19/1998.

Falando sobre eficiência em outra perspectiva: um empregado público (CLT) da CAESB tem dívidas trabalhistas. A CAESB é a Companhia de Saneamento de Brasília, uma empresa pública que presta serviço público em regime não concorrencial.

As dívidas da CAESB são pagas em regime de precatório (fila)? Sim.

Suponha-se que um juiz determinou o sequestro de bens e bloqueio de valores para garantir o pagamento das dívidas trabalhistas em questão. O STF entendeu que essa prática fere o princípio constitucional da eficiência, pois, ao sequestrar os bens, o juiz estaria furando a fila, ainda que seu intuito fosse nobre.

TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Princípios Implícitos

Interferência da boa-fé objetiva nas relações administrativas. Advém do Direito Civil, tipo de direito privado. O direito privado sofre interferência do direito público.

ANOTAÇÕES

Atualmente, fala-se muito sobre a constitucionalização do Direito Civil: dignidade da pessoa humana e boa-fé nas relações, eficácia dos direitos fundamentais, sendo aplicada à relação de particulares. Da mesma forma, princípios do Direito Civil podem ser aplicados à administração pública. Por exemplo: se um servidor público receber um valor maior que o devido, ele precisará devolvê-lo? A depender da situação, a incidência da boa-fé objetiva poderá não obrigá-lo a restituir o valor.

Do mesmo modo que não existe direito absoluto, não existe princípio absoluto. Se a supremacia do direito público entrar em rota de colisão com outro princípio, haverá necessidade de ver qual deles prevalecerá no caso concreto, através da técnica de ponderação do caso concreto.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
